CONTRATOS ELECTRONICOS

Concepto -

Disposiciones legales aplicables

Concepto

- Los contratos electrónicos se definen como acuerdos de voluntades entre dos o mas partes cuya celebración se perfecciona sin la presencia física de las partes contratantes y a través del uso de medios electrónicos.

- Este tipo contractual se destaca por la forma de manifestación del consentimiento que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico, con influencia decisiva, real y directa sobre la formación de la voluntad, el desarrollo o la interpretación de un acuerdo.

Marco legal vigente:

- En nuestro país no existe una ley especial que regule específicamente al e-commerce y a los contratos electrónicos, sino que las disposiciones legales aplicables en esta materia están contenidas básicamente en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) como, asimismo, en la ley 25.506 de Firma Digital.

1105 C.C. y C

- Dentro de los contratos de consumo (artículos 1104 al 1116), incluye a los contratos a distancia.
- El artículo 1105 establece que estos se perfeccionan sin la presencia física y simultánea de las partes, a través de la utilización de medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa.

1106 C.C. y C

- En los contratos a distancia, el artículo 1106 del Código Civil y Comercial señala: “Siempre que en este Código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico y otra tecnología similar”.

1107 C.C. y C:

- Establece el deber de información para los proveedores de bienes y servicios, cuando utilicen medios electrónicos para la celebración de contratos de consumo a distancia, el cual implica la obligación de informar a sus clientes el contenido mínimo del contrato electrónico respectivo, así como su derecho revocar la aceptación de la oferta y toda la información necesaria que le permita a cada cliente o consumidor comprender y utilizar correctamente los medios electrónicos de contratación, incluyendo los riesgos derivados de su utilización.

Ley de Defensa del Consumidor

- Los contratos electrónicos, a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor, constituyen ventas por correspondencia ("…aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios…) y revisten la forma de contratos de adhesión (se ofrecen a un público indeterminado por un medio electrónico (Internet) y los clientes deben mayormente aceptar el contrato que le presenta el proveedor, sin posibilidad de discutir o modificar las cláusulas)

Características
Oferta

- **Las ofertas por medios electrónicos:** "…**deben tener vigencia** durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. **El oferente debe confirmar por vía electrónica** y sin demora **la llegada de la aceptación**…". (art 1108 CCC).

- **La oferta debe fijar** con precisión sus modalidades, condiciones o limitaciones y obliga al proveedor de bienes y servicios durante toda vigencia de dicha oferta. La norma comentada, prevé además, que la revocatoria de la oferta únicamente será eficaz, si ha sido difundida a través de los mismos medios en que fue hecha pública la oferta y que su no efectivizarían debe ser considerada como negativa o restricción injustificada de venta. (art.7 de la Ley de Defensa del Consumidor)

Características
Consentimiento

- En los contratos electrónicos, se puede afirmar, que dichos contratos se perfeccionan cuando el consumidor envía su aceptación de la oferta al proveedor, por la vía electrónica establecida en el respectivo portal web, y dicho proveedor le envía al consumidor por esa misma vía la confirmación de la aceptación.

- La tendencia actual en los portales web de e-commerce, es obtener el consentimiento del usuario o consumidor, a través del correspondiente enlace o link con la expresión “aceptar”.

- El simple clic se constituye, en nuestro entramado normativo, como una firma electrónica.

Características
Lugar de cumplimiento

- En los contratos celebrados a distancia y con utilización de medios electrónicos o similares, se considera como lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir el bien o servicio respectivo, y que dicho lugar determina la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato.

- "…La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita" (1109 CCC).

Características
Revocación - Interpretación

- En los contratos a distancia, como es el caso de los contratos electrónicos, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar su aceptación, dentro de los diez (10) días computados a partir de la celebración del contrato. (art.1110 CCC).

- En materia de contratos a distancia, como es el caso de los contratos electrónicos, **aplica el principio de la norma más favorable al consumidor**.